

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1550/2532	นายตัน สุขกระจ่าง กับพวก	โจทก์
	นายปุ่น แก้วพรหม	จำเลย
	นายปุ่น แก้วพรหม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 125)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงิน 9,000 บาทแก่จำเลย แล้วให้จำเลย
ส่งมอบที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 1/2498หน้าที่ 7 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรีให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,117)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามจำหน่ายจ่าย
โอนที่ดินพิพาท (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>